강압적 통제는 형사판결문에서 어떻게 가시화되는가: 친밀관계 폭력 판결문 내용분석

How Coercive Control Becomes Visible in Criminal Judgments: A Content Analysis of Judgments Involving Intimate Partner Violence

권준성*

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이론적 배경 및 법제 검토
Ⅲ. 연구자료 및 방법
Ⅳ. 분석결과
Ⅴ. 논의
Ⅵ. 결론

〉〉 국문요약 〈〈

이 연구는 친밀관계 폭력 형사판결문에서 강압적 통제행위가 어떻게 기록되고 평가되는지를 분석하였다. 2026년 2월부터 3월까지 대법원 판결서 인터넷열람 서비스를 통해 수집·확인한 판결문 중 친밀관계 폭력 맥락이 확인된 1,871건을 전체 구축자료로 사용하고, 원문 근거와 주요 코딩값을 재검토한 785건을 주 분석자료로 구성하였다. 강압적 통제는 감시, 고립, 위협·위압, 정서적 학대, 디지털 통제, 평판 위협, 이별 거부, 신체 통제, 경제적 통제의 9개 영역으로 코딩하였으며, 무작위 추출한 200건의 복수 코딩에서 범주형 변수의 요약 신뢰도는 Cohen의 κ = .81, 척도형 변수는 ICC = .86이었다. 판결문상 통제 징후가 2개 이상인 351건 중 가시적 통제는 267건, 불명확은 63건, 비가시·부분가시는 21건이었다. 가시적 통제 사건에서는 통제행위가 피해자의 공포와 생활상 제약, 반복성, 위해 가능성 또는 보호조치 위반과 함께 서술되는 경우가 많았다. 합의, 반성, 가족회복 및 폭력의 심각성을 낮게 평가하는 표현은 가시적 사건과 비가시·부분가시 사건 모두에서 확인되었다. 다만 비가시·부분가시 사건은 21건에 불과하고 변수별 유효사례는 이보다 더 적으므로 집단 간 비교는 탐색적으로 해석할 필요가 있다. 이 자료는 국내 친밀관계 폭력 형사사건 전체를 대표하는 표본이 아니며, 수사기록과 판결문을 직접 연계하지 않았다. 따라서 분석 결과는 판결문에 기록된 통제행위와 그에 대한 법원의 평가가 어떻게 나타나는지를 보

* 한국형사법무정책연구원 조사연구원, 범죄학 박사

www.kci.go.kr

여주는 내용분석 결과로 이해할 필요가 있다.

주제어: 강압적 통제, 친밀관계 폭력, 형사판결문, 법적 가시성, 경찰 대응

Ⅰ. 서 론

친밀관계 폭력은 단일한 폭행이나 협박 사건으로만 설명되기 어렵다. 배우자, 전 배우자, 연인, 전 연인 사이의 폭력은 감시, 반복 접근, 이별 거부, 경제적·정서적 의존을 이용한 통제, 디지털 계정 접근과 위치정보 추적, 사생활 폭로, 신체적 위협과 결합하여 피해자의 선택 가능성과 일상생활을 제한한다. 특히 관계 종료가 시도되는 시기에는 지배를 회복하려는 접근과 보복이 강화될 수 있다.[1] 이러한 폭력의 핵심을 개별 상해의 강도보다 관계 전반의 자유 박탈과 종속화에서 찾는 개념이 강압적 통제(coercive control)이다.

그러나 형사사법 절차는 개별 범죄사실, 구성요건, 입증 가능한 행위와 결과를 중심으로 작동한다. 친밀한 관계에서 반복된 통제행위도 폭행, 협박, 스토킹, 주거침입, 통신 관련 범죄, 명예훼손, 재물손괴 또는 보호조치 위반 등 개별 범죄사실로 나뉘어 다루어질 수 있다. 반복 접근이 피해자의 공포나 위해 가능성과 함께 설명되고, 감시와 사생활 침해가 실제 생활상의 제약으로 서술되거나, 보호조치 이후의 재접근이 반복 위험과 관련된 사정으로 평가되는 경우에는 여러 행위 사이의 관계가 판결문에 비교적 분명하게 나타날 수 있다. 반대로 이러한 행위가 개별적인 다툼이나 우발적 행위로만 서술되면, 여러 행위를 지속적인 통제 양상의 일부로 파악할 수 있는 정보는 상대적으로 적게 제시될 수 있다.[2]

이 문제는 판결문에 특정 용어가 등장하는지만으로 판단하기 어렵다. Felstiner 등(1981)과 Mather와 Yngvesson(1981)은 피해 경험이 법적 분쟁으로 다루어지는 과정에서 사건

1) Stark, E., Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life, Oxford University Press, 2007; Johnson, M. P., A Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence, Northeastern University Press, 2008; 허민숙, "거절살인, 친밀한 관계 폭력 규율에 실패해 온 이유: 강압적 통제 입법화 중요성과 과제", 이화젠더법학, 16(3), 2024, pp. 225-256.

2) Burke, A. S., Domestic violence as a crime of pattern and intent: An alternative reconceptualization, George Washington Law Review, 75(3), 2007, pp. 552-612; Bishop, C.·Bettinson, V., Evidencing domestic violence, including behaviour that falls under the new offence of controlling or coercive behaviour, The International Journal of Evidence & Proof, 22(1), 2018, pp. 3-29; Wiener, C., Seeing what is 'invisible in plain sight': Policing coercive control, The Howard Journal of Crime and Justice, 56(4), 2017, pp. 500-515.

www.kci.go.kr

의 범위와 의미가 달라질 수 있음을 설명하였다.[3] 이러한 논의를 바탕으로 본 연구에서는 판결문에 통제행위가 기록되어 있는지와, 기록된 행위가 피해·위험·반복 또는 행동 자유의 제한과 관련된 사정으로 평가되는지를 구분하였다. 여기서 '가시성'은 실제 관계에서 강압적 통제가 존재했는지를 판정하는 개념이 아니라, 판결문에 기록된 통제행위가 법원의 판단에서 어떻게 다루어지는지를 비교하기 위한 분석적 개념으로 사용한다.

국내 선행연구는 강압적 통제의 개념과 입법화 필요성, 친밀한 파트너 스토킹의 특성, 스토킹 사건의 유형과 양형기준을 꾸준히 논의해 왔다.[4] 판결문을 활용한 연구는 스토킹범죄의 행위·가해자·피해자 특성을 파악하거나 기술 매개 통제와 양형 쟁점을 분석해 왔으며, 최근에는 교제폭력 판결문에 잠재계층분석을 적용해 폭력과 통제의 결합 양상을 가해자 유형으로 분류하였다.[5] 경찰자료 연구는 스토킹 행위를 강압적 통제의 수준과 유형에 따라 구분하고, 위험성 평가와 현장 대응의 개선 필요성을 제시하였다.[6] 다만 다수의 친밀관계 폭력 판결문을 대상으로 구체적인 통제행위가 판결문에 어떻게 기록되고, 법원이 이를 피해·위험·반복 또는 행동 자유의 제한과 관련된 사정으로 어떻게 평가하는지를 직접 비교한 연구는 제한적이다. 판결문은 경찰 조서나 수사기록을 그대로 옮긴 자료는 아니지만, 수사 단계에서 확인된 관계 이력과 반복행위에 관한 정보가 이후 형사절차에서 어떻게 다루어지는지는 중요한 연구과제이다. 본 연구에서는 이러한 단계 간 영향을 직접 추정하지 않고 판결문에 기록된 통제행위와 법원의 평가를 분석한다.

---

3) Felstiner, W. L. F. 외, The emergence and transformation of disputes: Naming, blaming, claiming, Law & Society Review, 15(3/4), 1981, pp. 631-654; Mather, L.·Yngvesson, B., Language, audience, and the transformation of disputes, Law & Society Review, 15(3/4), 1981, pp. 775-821.

4) 민윤영, "한국의 부부간 심리적 폭력의 실태와 형사정책적 함의: 강압적 통제론과 네크로필리아(necrophilia) 개념을 활용하여", 형사정책, 29(3), 2017, pp. 93-125; 민윤영, "가정폭력범죄로서 강압적 통제의 법적 수용에 대한 고찰", 형사정책연구, 32(2), 2021, pp. 31-67; 김정혜, "강압적 통제로서 친밀한 파트너 스토킹의 특성과 대응 방향", 여성연구, 117(2), 2023, pp. 39-62; 허민숙(2024), 앞의 글, pp. 225-256; 안재경, "강압적 통제의 정의와 적용범위에 대한 연구", 형사정책, 35(4), 2024, pp. 167-210; 이현정, "스토킹범죄 양형기준에 관한 소고", 한국공안행정학회보, 33(2), 2024, pp. 313-342; 이현정, "스토킹범죄 주요 판례 분석", 한국공안행정학회보, 34(4), 2025, pp. 189-220.

5) 강소영, "판결문 분석을 통한 스토킹범죄의 특성과 진단: 경범죄처벌법상 지속적괴롭힘 판례를 중심으로", 경찰법연구, 20(1), 2022, pp. 55-84; 강소영, "교제폭력 가해자의 폭력 유형과 행동 패턴: 판결문을 활용한 잠재계층분석", 한국범죄심리연구, 22(1), 2026, pp. 5-20; 배성신, "보이지 않는 감옥: 기술 매개 강압적 통제와 스토킹", 여성연구, 124(1), 2025, pp. 29-53.

6) 정현아·조은경, "강압적 통제 차원에서 스토킹 행위 유형화 연구", 한국범죄심리연구, 20(3), 2024, pp. 169-188; 장신모 외, "긴급응급조치 판단조사표 사례 분석을 통한 스토킹 범죄 특성 분석에 관한 연구", 한국범죄심리연구, 21(1), 2025, pp. 225-238; 강소영·박영빈, "스토킹 긴급응급조치 결정·요청에 관한 경찰-피해자 간 판단기준 비교", 한국경찰학회보, 27(2), 2025, pp. 221-246.

www.kci.go.kr

구체적인 연구문제는 다음과 같다. 첫째, 전체 구축자료와 주 분석자료에서 강압적 통제의 판결문상 가시성은 어떻게 분포하는가. 둘째, 복수의 통제행위가 확인된 사건에서 피해, 위험성, 반복성 및 사법 개입 이후의 위반은 판결문에 어떻게 나타나는가. 셋째, 합의, 처벌의사, 반성, 전과 및 감경 관련 조건은 가시성 범주별로 어떠한 분포를 보이며, 대표사례에서는 통제행위와 법원의 평가가 어떻게 함께 제시되는가. 이러한 분석은 개별 통제행위가 판결문에 기록되는 것과 그러한 행위가 관계적 맥락에서 평가되는 것을 구분하여 살펴보는 데 목적이 있다. 경찰 수사단계에 대한 함의는 판결문 자료의 범위를 고려하여 후속 논의에서 제한적으로 검토한다.

II. 이론적 배경 및 법제 검토

1. 강압적 통제와 친밀관계 폭력의 관계적 성격

Stark(2007)는 친밀관계 폭력의 핵심을 물리적 폭력의 사건 수나 개별 상해의 강도에 한정하지 않고, 피해자의 자유와 자율성을 박탈하는 지속적인 지배 과정으로 설명하였다.[7] 감시, 고립, 위협, 굴욕, 경제적 의존화, 일상 규칙의 강요, 이동과 연락의 제한은 각각 독립된 작은 행위처럼 보일 수 있지만, 결합될 때 피해자가 자신의 생활을 스스로 설계할 수 없도록 만드는 통제 체계를 형성한다. 따라서 강압적 통제는 신체적 폭력이 약하거나 간헐적인 사건에서도 나타날 수 있고, 신체적 폭력이 뚜렷한 사건에서는 폭력의 의미와 위험을 설명하는 관계적 배경이 된다.

Johnson(2008)의 유형론은 모든 친밀관계 폭력을 동일한 갈등으로 취급할 수 없음을 보여준다.[8] 관계 전반의 지배를 목적으로 폭력이 사용되는 친밀한 테러리즘과 특정 갈등에서 발생하는 상황적 커플 폭력은 행위의 표면적 형태가 유사하더라도 권력관계, 반복성, 피해자의 공포와 대응 가능성에서 다르다. Myhill(2015) 역시 통제 행위의 단순 빈도가 아니라 행위의 의미와 피해자에게 미친 영향을 함께 고려해야 한다고 강조하며, 이는 판결문에서 행위의 존재보다 그 행위가 관계적 지배 속에서 수행하는 기능을 읽어야 함을 뜻한다.[9]

---

7) Stark(2007), 앞의 책.

8) Johnson(2008), 앞의 책.

9) Myhill, A., Measuring coercive control: What can we learn from national population surveys?, Violence

www.kci.go.kr

국내 연구에서도 강압적 통제는 가정폭력, 교제폭력, 스토킹을 연결하는 핵심 개념으로 논의되어 왔다. 민윤영(2017, 2021)은 현행 가정폭력 규율이 물리적 폭력에 편중되어 심리적 지배와 자유 박탈을 충분히 포착하지 못한다고 지적하였다.[10] 허민숙(2021, 2024)은 국가의 사건 중심 대응이 친밀한 관계에서 축적되는 통제와 관계 종료 시기의 위험을 놓칠 수 있음을 지적하고, 거절과 이별 이후의 치명적 폭력을 예방하기 위해 통제 패턴을 조기에 인식해야 한다고 보았다.[11] 안재경(2024)은 강압적 통제의 정의와 형사정책적 적용 범위를 피해자의 자유·자기결정 침해를 중심으로 정교화하였다.[12] 친밀한 파트너 스토킹 역시 관계 이력과 피해자의 취약정보를 이용해 자율성을 제한한다는 점에서 강압적 통제의 한 형태로 설명될 수 있다.[13]

2. 강압적 통제의 법적 인식과 판결문상 가시성

해로운 경험은 명명(naming), 귀책(blaming), 청구(claiming)의 불완전하고 가역적인 변환 과정을 거쳐 법적 분쟁이 되며, 제도 진입 이후에도 처리 기관과 청중의 언어에 따라 사건의 의미는 재구성된다.[14] 이 관점에서 판결문은 중립적 기록이 아니라 법적으로 선택된 사실과 평가가 배열된 제도적 텍스트이다.

가족폭력 분야에서도 폭력이 형사법의 기존 범주와 처리방식에 따라 충분히 드러나지 않을 수 있다는 문제가 법적 비가시성(legal invisibility)의 관점에서 논의되어 왔다.[15] 강압적 통제에 관한 연구에서도 관련 행위가 존재하거나 기록되어 있다는 사실과 그것이 관계적 통제로 인식되는 것은 구분될 필요가 있다. Burton, Bettinson과 Munro(2024)는 형사법원과 가족법원에서 강압적 통제를 이해하고 판단하는 방식의 차이를 검토하였고, Robinson, Myhill과 Wire(2018)는 형사사법 실무자들이 강압적 통제를 인식하는 방식이

Against Women, 21(3), 2015, pp. 355-375.

10) 민윤영(2017), 앞의 글, p. 93; 민윤영(2021), 앞의 글, p. 47.

11) 허민숙, "국가가 초래한, 국가가 알지 못하는 위험: 친밀한 관계에서의 강압적 통제", 한국여성학, 37(1), 2021, pp. 223-251; 허민숙(2024), 앞의 글, pp. 225-256.

12) 안재경(2024), 앞의 글, p. 167.

13) 김정혜(2023), 앞의 글, p. 39.

14) Felstiner 외(1981), 앞의 글, pp. 631-632; Mather·Yngvesson(1981), 앞의 글, p. 775.

15) Bronitt, S.·Kukulies-Smith, W., Crime, punishment, family violence, and the cloak of legal invisibility, Journal of Australian Studies, 37(3), 2013, pp. 390-401.

www.kci.go.kr

사건과 실무 맥락에 따라 달라질 수 있음을 보여주었다.[16]

본 연구에서는 판결문상 가시성을 두 측면으로 구분하였다. '사실적 가시성'은 감시, 반복 접근, 이별 거부, 디지털 통제, 신체적 제압 등 구체적인 통제행위가 판결문에 기록되어 있는지를 뜻한다. '평가적 가시성'은 이러한 행위가 피해자의 공포나 생활상 제약, 반복성, 위해 가능성, 보호조치 위반 또는 행동 자유의 제한과 관련된 사정으로 법원의 판단에 나타나는지를 뜻한다. 따라서 통제행위가 범죄사실에 기재되어 있더라도 판결이 이를 개별적인 다툼이나 우발적 행위로만 다룬다면 두 수준의 가시성은 서로 다르게 나타날 수 있다.

이러한 구분은 강압적 통제가 법제에 포함되더라도 실무에서 반복적인 행위의 맥락을 파악하기 쉽지 않다는 기존 연구와도 연결된다.[17] 이 연구에서 사용하는 '가시성'은 법률상 개념이나 표준화된 측정척도가 아니라, 앞서 논의한 법적 인식의 차이를 판결문 자료에서 비교하기 위해 사용한 분석적 개념이다. 가시적, 불명확, 비가시, 부분가시의 네 범주 역시 강압적 통제의 객관적 존재 여부를 판정하기 위한 기준이 아니라 판결문에 기록된 행위와 법원의 평가가 어떻게 함께 나타나는지를 비교하기 위해 구성한 내용분석 범주이다.

3. 사건 중심 형사사법과 해외 법제·실무지침

형사법은 행위, 구성요건, 책임, 증거를 중심으로 작동한다. 이 구조는 명확성과 절차적 보장을 제공하지만, 친밀관계 폭력의 반복적·관계적 성격을 개별 사건으로 분절할 위험도 가진다. Burke(2007)는 가정폭력을 독립된 사건들의 집합이 아니라 패턴과 의도의 범죄로 이해할 필요가 있다고 주장하였다.[18] Bishop과 Bettinson(2018)은 강압적 통제를 범죄화하더라도 여러 행위의 축적과 피해자의 생활 변화를 법정에서 입증하는 데 별도의 어려움이 발생한다고 지적한다.[19]

영국 Home Office의 법정지침은 강압적 또는 통제적 행동이 단일 사건이 아니라 시간에 걸친 의도적 패턴임을 전제로 경찰과 형사사법기관이 개별 신고를 넘어 더 넓은 맥락과

16) Burton, M. 외, 'It isn't just a shove': Judicial understandings of domestic abuse and the challenges of recognising and responding to 'coercive control' in the criminal and family courts, Child and Family Law Quarterly, 36(1), 2024, pp. 39-57; Robinson, A. L. 외, Practitioner (mis)understandings of coercive control in England and Wales, Criminology & Criminal Justice, 18(1), 2018, pp. 29-49.

17) Wiener(2017), 앞의 글, pp. 503-505; Barlow, C. 외, Putting coercive control into practice: Problems and possibilities, The British Journal of Criminology, 60(1), 2020, pp. 160-179.

18) Burke(2007), 앞의 글, p. 552.

19) Bishop·Bettinson(2018), 앞의 글, pp. 7-8.

www.kci.go.kr

다양한 증거를 조사하도록 요구한다.[20] CPS 지침도 폭행, 스토킹, 괴롭힘 등 다른 범죄가 수사되는 경우 강압적 통제 여부를 별도로 검토하고, 이전 신고와 중단된 절차를 포함한 관련 증거를 법정에 제시할 필요성을 강조한다.[21] 이러한 지침은 강압적 통제가 기존 범죄와 배타적인 개념이 아니라 개별 행위의 총체와 관계적 의미를 법적으로 구성하는 문제임을 보여준다.

양형 단계에서도 지속 기간, 복수의 통제 수단, 공포와 고통을 극대화하려는 행위, 피해자에게 미친 심각한 영향은 핵심 고려 요소로 제시된다.[22] 양형 선고문을 주제별로 코딩·분석한 연구들은 가정폭력의 맥락이 양형 서사에 나타나는 방식과, 양형 서사가 피해·위험·책임에 관한 사법적 현실을 구성한다는 점을 보여준다.[23] 이는 양형이유와 판결문 서술이 법원이 폭력의 관계적 맥락을 구성하는 방식을 분석할 수 있는 유의미한 자료임을 뒷받침한다.

4. 국내 법제와 판결문·경찰자료 연구

한국 법제는 친밀관계 폭력과 스토킹의 반복 위험에 대응하는 방향으로 변화해 왔다. 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제5조는 사법경찰관리에게 폭력행위 제지, 행위자와 피해자의 분리, 범죄수사, 상담소·보호시설 또는 의료기관 인도, 임시조치·피해자보호명령 절차 안내 등의 응급조치를 규정한다. 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」은 2023년 개정에서 반의사불벌 규정을 삭제하고 피해자 보호와 위치추적 전자장치 관련 제도를 강화하였다. 2026년 4월 21일 공포된 법률 제21556호는 2027년 4월 22일부터 피해자보호명령과 임시보호명령 절차를 도입한다. 이러한 변화는 친밀관계 폭력을 단순한 사적 분쟁보다 반복 위험과 피해자 안전의 문제로 다루려는 법정책적 흐름을 보여준다.

그러나 현행 법체계에서 강압적 통제는 독립된 범죄 개념으로 포괄적으로 규율되지 않는다. 따라서 통제 패턴은 스토킹, 협박, 폭행, 주거침입, 정보통신망 침해, 통신매체이용음란, 명예훼손, 보호조치 위반 등 여러 구성요건에 나뉘어 나타난다. 이현정(2024, 2025)은 스

20) Home Office, Controlling or Coercive Behaviour: Statutory Guidance Framework, 2023.

21) Crown Prosecution Service, Controlling or Coercive Behaviour in an Intimate or Family Relationship: Legal Guidance, 2025.

22) Sentencing Council, Controlling or Coercive Behaviour in an Intimate or Family Relationship: Definitive Guideline, 2018; Sentencing Council, Domestic Abuse: Overarching Principles, 2018.

23) Sentencing Council, Research Review of the Overarching Principles: Domestic Abuse Sentencing Guideline, 2024; Pears, J.·Easteal, P., Judicial narratives and 'reality': A thematic analysis of references to family violence in sentencing remarks for the offence of threat to kill, Laws, 14(2), 2025, Article 15.

www.kci.go.kr

토킹범죄의 양형기준과 판결을 분석하여 스토킹 사건의 특성을 양형 판단에 보다 충실히 반영할 필요성을 논의하였다.[24] 배성신(2025)은 판결사례를 중심으로 디지털 감시, 위치추적, 온라인 괴롭힘, 평판 위협이 기술 매개 강압적 통제로 작동할 수 있음을 보였다.[25]

국내 판결문 연구는 스토킹과 교제폭력의 행위 특성, 양형요인 및 폭력·통제 유형을 분석해 왔다.[26] 경찰자료 연구는 스토킹 행위의 유형과 긴급응급조치 단계의 위험 판단 기준을 구체화하였으며,[27] 피해 경험과 경찰관 면담 연구는 강압적 통제에 대한 피해자 반응 및 현장 판단의 어려움을 설명하였다.[28]

5. 합의·처벌불원·가족회복 프레임

친밀관계 폭력 사건에서 합의, 처벌불원, 선처 탄원, 가족회복, 반성, 초범, 재범 방지 노력은 반복적으로 등장하는 양형 요소이다. 피해자의 처벌불원은 그 의사를 존중해야 한다는 측면이 있지만, 관계 내 통제, 경제적 의존, 가족과 자녀에 대한 부담, 보복 두려움과 결합될 수 있다. CPS의 가정폭력 지침도 피해자가 가족을 보호하거나 관계적 압력으로 인해 신고·진술·절차 참여를 주저할 수 있음을 전제한다.[29] 관계성 범죄 피해 경험 연구 역시 강압적 통제와 공포 속에서 피해자의 행동을 단순한 자유의사로만 해석하기 어렵다는 점을 보여준다.[30]

합의나 처벌불원이 판결문상 가시성과 어떠한 관계를 갖는지는 별도로 확인할 필요가 있다. 이러한 감경 관련 표현은 피해와 위험에 관한 불리한 정상과 함께 제시될 수도 있으므로, 본 연구에서는 합의, 처벌불원, 가족회복, 재활 및 폭력 축소 관련 표현을 가시성 범주를 직접 결정하는 기준에 포함하지 않고 별도의 비구성적 조건으로 탐색적으로 비교하였다.

---

24) 이현정(2024), 앞의 글, pp. 313-342; 이현정(2025), 앞의 글, pp. 189-220.

25) 배성신(2025), 앞의 글, p. 29.

26) 강소영(2022), 앞의 글, pp. 55-84; 강소영(2026), 앞의 글, pp. 5-20; 이현정(2025), 앞의 글, pp. 189-220.

27) 정현아·조은경(2024), 앞의 글, p. 169; 장신모 외(2025), 앞의 글, p. 225; 강소영·박영빈(2025), 앞의 글, p. 221.

28) 오상지, "스토킹에 대한 경찰의 대응에 관한 연구: 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률의 문제점을 중심으로", 경찰학연구, 22(3), 2022, pp. 5-40; 홍태경, "스토킹범죄를 처리하는 경찰관들의 어려움: 면담조사를 중심으로", 한국치안행정논집, 19(4), 2022, pp. 307-332; 이태린, "관계성 범죄 가해자의 강압적 통제와 피해자의 긴장성 부동화 메커니즘 분석: 아동·가정·교제 폭력 및 스토킹 피해 경험에 관한 혼합방법론적 접근", 한국범죄심리연구, 22(1), 2026, pp. 35-66.

29) Crown Prosecution Service, Domestic Abuse: Legal Guidance, 2022.

30) 이태린(2026), 앞의 글, p. 35.

www.kci.go.kr

Ⅲ. 연구자료 및 방법

1. 연구 설계와 자료

형사판결문에 대한 양적 내용분석을 실시하고, 대표사례 검토를 보조적으로 활용하였다. 양적 분석에서는 통제행위와 가시성 범주의 분포 및 비구성적 조건의 차이를 확인하였고, 대표사례에서는 동일한 판결문에서 통제행위와 법원의 평가가 어떻게 함께 제시되는지를 살펴보았다. 대표사례는 사전에 정리한 사례 목록에서 판결문 근거가 분명하고 서로 다른 서술 양상을 보여주는 사건을 선정하였다.[31)]

전체 구축자료는 친밀관계 폭력(IPV) 맥락이 확인된 형사판결문 1,871건이다. 판결문 원문은 2026년 2월부터 3월까지 대법원 판결서 인터넷열람 서비스를 통해 수집·확인하였다. 후보 검색과 선별에는 '부부', '사실혼', '연인', '교제', '내연', '법률혼', '데이트', '애인' 등의 관계 식별어를 사용했으며, 죄명은 스토킹범죄에 한정하지 않았다. 판결문 전문에서 피고인과 피해자 사이의 현재 또는 과거 친밀한 관계와 폭력·위협·통제의 맥락이 확인된 사건을 포함하였다. 동일 사건이 복수 심급 또는 중복 검색 결과로 확인된 경우에는 사건번호, 법원, 선고일, 범죄사실의 동일성을 기준으로 중복 여부를 판단하고, 범죄사실과 양형이유가 가장 충실한 판결문을 주기록(primary record)으로 채택하였다. 병합사건은 하나의 판결문-관계 단위로 처리하였으며, 병합 죄명은 동반범죄와 사건 특성 정보로 코딩하였다. 따라서 분석단위는 사건별 주기록에 해당하는 하나의 판결문-관계 단위이다. 주 분석자료는 77개 법원·지원에서 선고된 판결을 포함한다. 선고연도는 763건에서 확인되었고, 이 가운데 634건은 선고일까지 확인되었다. 선고일까지 확인된 사건의 범위는 2023년 1월 6일부터 2025년 12월 24일까지였으며, 나머지 129건은 연도만 확인되었고 22건은 선고시점 정보를 확인할 수 없었다.

이 자료가 국내 친밀관계 폭력 형사사건 전체를 대표한다고 보기는 어렵다. '부부', '사실혼', '연인', '교제' 등의 관계 식별어로 후보 판결을 찾은 뒤 판결문 전문에서 관계를 확인했기 때문에, 친밀한 관계가 우회적으로만 언급되었거나 검색어에 포함되지 않은 표현이 사용된 사건은 누락되었을 수 있다. 따라서 이하의 비율은 수집된 판결문 안에서 나타난 분포로 해석하였다.

31) Krippendorff, K., Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, 4th ed., SAGE, 2019.

www.kci.go.kr

2. 분석자료의 구성과 해석 범위

전체 구축자료 1,871건은 자료 구축 범위와 가시성의 배경 분포를 제시하는 데 사용하였다. 이 가운데 희소한 불명확 및 비가시·부분가시 사건을 보존하고 원문 근거와 주요 코딩 값을 재검토한 785건을 주 분석자료로 구성하였다. 불명확 63건과 비가시·부분가시 21건은 전수 포함하였고, 가시적 통제 및 통제 징후가 낮은 사건은 무작위 추출 후 원문 재검토를 완료한 사건을 포함하였다. 주 분석자료 중 판결문상 통제 징후가 2개 이상인 351건에서 가시성 분포를 분석하고, 불명확 63건을 제외한 288건에서 가시적 통제와 비가시·부분가시 사건을 탐색적으로 대비하였다. 대표사례는 후보 15건 중 네 가지 서술 양상을 고르게 포함하는지와 판결문 근거의 명확성을 기준으로 8건을 선정하였다. 주 분석자료는 비확률 분석자료이므로 그 구성비를 전체 판결문의 발생률이나 모집단 비율로 일반화하지 않았다.

3. 강압적 통제 지표와 가시성 범주

강압적 통제는 단일 범죄명이나 특정 단어로 조작화하지 않고, 피해자의 자율성·일상생활·대인관계·정보 접근·이동·경제활동 및 관계 종료의 자유를 제한하는 구체적 행위 단서로 측정하였다. 판결문에 드러난 행위를 감시, 고립, 위협·위압, 정서적 학대, 디지털 통제, 평판 위협, 이별 거부, 신체 통제, 경제적 통제의 9개 영역으로 구분하였다. 각 영역은 판결문에서 구체적 행위와 그 통제 기능을 뒷받침하는 근거가 확인되면 1, 확인되지 않으면 0으로 코딩해 합산하였다. 합산 점수가 2점 이상인 사건을 '판결문상 통제 징후 2개 이상 사건' 또는 '복수 통제 징후 사건'으로 정의하였다.

〈표 1〉 강압적 통제 지표와 코딩 기준

지표영역	코딩기준	판결문상 예시적 접근
감시	피해자의 이동, 연락, 생활을 지속적으로 관찰·추적	위치 확인, 따라다님, 주거지·직장 주변 대기
고립	피해자의 대인관계나 외부 접촉을 제한	가족·지인 접촉 제한, 외출 방해
위협·위압	신체적 위해, 살해, 자해, 보복을 고지하거나 암시	살해 위협, 흉기 사용, 보복 암시
정서적 학대	모욕, 굴욕, 반복적 비난과 심리적 압박	반복적 욕설, 수치심 유발, 위축 강요
디지털 통제	휴대전화, 계정, 위치정보, 온라인 활동을 통제	휴대전화 강제 확인·사용 제한, 계정 접근, 위치추적
평판 위협	사생활 폭로, 허위사실 유포, 명예훼손을 이용	사진·정보 유포 위협, 직장·지인 대상 폭로

www.kci.go.kr

지표영역	코딩기준	판결문상 예시적 접근
이별 거부	관계 종료 요구를 수용하지 않고 접근·연락을 반복	이별 후 반복 연락, 주거지·직장 방문
신체 통제	이동이나 신체를 직접 제압하거나 제한	감금, 붙잡음, 이동 방해, 신체 제압
경제적 통제	금전, 생계, 재산을 통해 피해자를 통제	금전 요구, 경제활동 방해, 재산 이용 제한

주) 각 영역은 죄명이나 특정 단어의 출현만으로 부여하지 않고, 구체적 행위와 피해자의 자율성·일상생활·대인관계·정보 접근·이동·경제활동 또는 관계 종료의 자유를 제한하는 기능과 맥락이 판결문에서 확인되는 경우에만 코딩하였다. 하나의 행위가 복수의 통제 기능을 명확히 포함하면 해당 영역에 중복 코딩하되, 동일 영역 안에서 행위가 반복되어도 영역 점수는 1점으로 처리하였다.

코딩은 다음 원칙을 적용하였다. 첫째, 판결문에 구체적인 행위 또는 그에 준하는 명시적 서술이 있을 때만 해당 통제 영역을 1로 코딩했으며, 관계 유형이나 죄명, 일반적인 IPV 특성만으로 통제를 추정하지 않았다. 둘째, 폭행·협박·스토킹의 존재만으로 강압적 통제로 코딩하지 않고, 그 행위가 피해자의 관계 종료, 이동, 연락, 대인관계, 정보 접근, 경제활동 또는 일상적 선택을 제한하거나 복종을 강요하는 기능과 맥락으로 나타나는지를 확인하였다. 셋째, 하나의 행위가 복수의 통제 기능을 명확히 포함하면 각 영역에 중복 코딩할 수 있도록 하였으나, 같은 영역의 행위가 반복되어도 영역 점수는 1점으로 처리하여 빈도보다 통제 영역의 다양성을 측정하였다. 넷째, 관련 내용이 확인되지 않은 경우 0으로 코딩했지만, 이는 실제 관계에서 해당 행위가 없었다는 뜻이 아니라 분석대상 판결문에서 확인되지 않았다는 의미이다. 9개 통제영역의 합계는 강압적 통제의 존재 여부나 재범·중대폭력 위험을 판정하기 위한 척도로 사용하지 않았다. 2개 이상 기준은 서로 다른 통제영역이 복수로 기록된 사건을 선별하기 위한 조작적 기준으로 사용하였다. 기준 선택의 영향을 확인한 결과, 1개 이상 기준에서는 510건 중 159건이 단일 통제 징후만 확인되어 가시성 범주를 부여하지 못했다. 반대로 3개 이상과 4개 이상 기준에서는 비가시·부분가시 사건이 각각 4건과 0건으로 감소하였다. 이에 복수 영역의 최소값이면서 희소한 비교범주를 보존할 수 있는 2개 이상 기준을 주 분석에 사용하였다. 이 기준은 강압적 통제의 진단 또는 위험수준을 판정하는 절단점이 아니다.

가시성 범주는 먼저 9개 통제영역에 해당하는 구체적인 행위가 판결문에 기록되어 있는지를 코딩한 뒤, 그 행위가 법원의 사건 평가와 어떻게 연결되는지를 별도로 확인하여 판정하였다. 복수의 통제행위가 확인되고 판결문에서 이들 행위가 피해, 위험성, 반복성, 보호조치 위반 또는 행동 자유의 제한과 관련된 사정으로 함께 설명된 경우를 '가시적'으로 분류하였다. 복수의 통제행위는 확인되지만 이러한 연결이 확인되지 않는 경우는 '비가시', 일부

www.kci.go.kr

행위에서만 제한적으로 확인되는 경우는 '부분가시'로 분류하였다. 판결문의 정보가 부족하거나 서로 다른 평가가 혼재하여 어느 쪽으로도 판단하기 어려운 경우에는 '불명확'으로 남겼다.

여기서 '중심적'이라는 판단은 해당 내용이 단순한 사실 나열에 그치지 않고 범행의 심각성, 피해, 위험성 또는 양형 판단을 설명하는 사정으로 제시되었는지를 기준으로 하였다. '일관성'은 판결문의 다른 부분에서 이와 상반되는 해석이 우세하게 나타나는지를 함께 고려하였다. 이러한 판정에는 판결문 전체에 대한 코더의 해석이 포함되므로, 가시성 범주별 수치는 법률상 분류나 객관적인 진단값이 아니라 코드북에 따른 내용분석 결과로 이해해야 한다. 따라서 통제 프레임이 명시되어도 부분적이거나 다른 서사에 의해 제한되면 비가시 또는 부분가시로 분류하였다. 부분가시 1건은 주 분석에서 비가시 20건과 합쳐 세 분석범주로 사용하고, 대표사례에서는 경계 사례로 별도 설명하였다.

피해 가시성, 법원의 위험성 프레임, 통제 프레임은 최종 가시성 범주를 판정할 때 직접 참조한 구성적 표지로 처리하였다. 반면 합의, 처벌불원, 반성, 전과, 격화 및 감경 프레임은 가시성 범주를 직접 결정하는 명시적 판정 기준으로 사용하지 않아 비구성적 조건으로 구분하였다. 이 구분은 정의에 포함된 요소를 다시 독립적 원인처럼 검정하는 순환 논리를 피하기 위한 것이다. 다만 두 변수군 모두 동일한 판결문에서 코딩되었으므로 완전한 통계적 독립성을 전제하지 않았으며, 비구성적 대비도 탐색적으로 해석하였다.

사건 유형은 가시성 범주와 별도로 판결문 전체에서 가장 두드러진 행위와 법원 서사를 요약한 잠정적 기술 분류이다. 주유형은 ① 폭력의 심각도나 위해 수준의 상승이 중심인 격화된 신체폭력, ② 경찰 경고·보호조치 등 사법 개입 이후에도 재접근이나 위반이 반복된 사법 개입 이후 실패, ③ 감시·디지털 통제·이별 거부 등 복수의 통제 패턴이 중심인 강압적 통제 중심, ④ 다른 유형을 판단할 서술 근거가 부족한 정보 제한, ⑤ 관계 종료 이후 보복적 접근·위협·유포·손괴가 중심인 이별 보복, ⑥ 가족 유지·관계 회복·자녀·부양 등의 서사가 감경 판단의 중심인 가족회복·감경 중심, ⑦ 단발적 다툼·음주·감정 격화가 중심이고 반복적 지배의 근거가 약한 상황적 갈등으로 구분하였다. 각 사건에는 중심성이 가장 큰 하나의 주유형을 부여하고 중첩 특성은 보조유형으로 기록했으며, 이 유형은 인과적 범주가 아니라 분석을 위한 서사적 요약이다.

프레임 변수는 0(없음), 1(배경적·약함), 2(판결문 서사 또는 양형 판단의 중심), 9(판단불가)를 기본으로 코딩하였다. 피해 가시성은 0~3점으로 코딩하고 구체적인 공포·신체피

www.kci.go.kr

해·생활침해가 확인된 2점 이상을 '높음'으로 분류하였다. 위험성 프레임은 위해 가능성, 재범 위험, 반복성, 피해자 안전 또는 보호조치 위반이 판단의 중심일 때 2로 코딩하였다. 통제 프레임은 법원이 감시, 반복 접근, 거부의사 침해 또는 행동 제약을 관계적 통제의 문제로 명시적으로 평가한 경우 2로 코딩하였다. 가족회복 프레임(가족 유지·관계 회복이 감경 판단의 중심), 합의 중화 프레임(합의·처벌불원이 피해·위험 서사를 중화하는 핵심 논리), 폭력 축소 언어(우발성·음주·격분 표현이 사건 해석을 지배)는 각 조건 충족 시 2로, 격화(위해 수준 상승 경로 확인)와 피고인 재활 프레임(반성·초범·치료·사회적 유대 등)은 확인 시 1로 코딩하였다.

4. 코딩 절차와 신뢰도

코드북은 강압적 통제 이론, 국내외 법제, 판결문 예비검토를 토대로 작성한 뒤 판결문 원문을 반복해 확인하며 수정·보완하였다. 코딩은 범죄사실과 양형이유를 구분해 두 단계로 수행하였다. 먼저 범죄사실과 기타 사실관계에서 피고인의 구체적 행위, 반복 여부, 관계 종료 전후의 행동, 피해자의 생활·의사결정·정보·이동·대인관계에 대한 제한을 확인하여 9개 통제 영역의 사실적 가시성을 코딩하였다. 다음으로 양형이유와 판결문의 평가적 서술에서 해당 단서를 법원이 피해, 위험성, 반복성, 관계적 지배, 보호조치 또는 사법 개입 위반과 관련된 사정으로 평가했는지를 별도로 판정하였다. 특정 단어의 존재만으로 코딩하지 않고 행위 주체, 피해자와의 관계, 반복 또는 지배의 맥락, 판결문상 근거를 함께 검토하였다. 불명확한 사건은 임의로 가시적 통제 또는 비가시·부분가시로 강제 분류하지 않고 별도 범주로 유지하였다. 대표사례 후보는 판결문 근거의 명확성과 네 가지 서술 양상의 포괄성을 기준으로 재검토하였다.

주 분석자료 785건은 주 코더가 코드북에 따라 모두 코딩하였다. 이 가운데 무작위로 추출한 200건(25.5%)은 보조 코더 1인이 주 코더의 결과를 보지 않은 상태에서 독립적으로 다시 코딩하였다. 복수 코딩 결과, 범주형 코딩항목 전반의 요약 신뢰도는 Cohen의 κ = .81, 척도형 코딩항목의 요약 신뢰도는 이원 무작위효과 모형의 ICC = .86이었다. 구체적인 행위의 유무를 판단하는 통제영역 코딩과 달리, 가시성 분류에는 판결문 전체의 평가 맥락을 판단하는 과정이 포함되므로 상대적으로 더 많은 해석적 판단이 개입될 수 있다. 불일치 사례는 두 코더가 판결문 원문을 다시 확인하고 논의하여 최종 코딩값을 정하였다.[32]

32) Lombard, M. 외, Content analysis in mass communication: Assessment and reporting of intercoder

www.kci.go.kr

5. 분석 전략과 대표사례 선정

먼저 전체 구축자료 1,871건과 주 분석자료 785건의 가시성 분포를 구분하여 제시하였다. 다음으로 주 분석자료의 복수 통제 징후 사건 351건에서 가시적 통제, 불명확, 비가시·부분가시의 분포를 확인하였다. 가시적 통제와 비가시·부분가시의 직접 대비는 불명확 63건을 제외한 288건을 대상으로 수행하였다.

피해 가시성, 위험성 프레임, 통제 프레임은 최종 가시성 판정에 직접 사용된 구성적 표지이므로 범주별 기술표에만 제시하였다. 사건 유형은 동일한 판결문에서 생성된 잠정적 기술 분류이므로 교차분포만 제시하고 독립적 설명변수로 해석하지 않았다. 합의, 피해자의 처벌 의사, 반성, 전과, 피해자 대상 전과, 격화, 가족회복 프레임, 합의 중화 프레임, 폭력 축소 언어, 피고인 재활 프레임 등 10개 비구성적 조건은 가시성 범주를 직접 결정하지 않은 별도 코딩항목으로, 일부 셀의 빈도가 작은 점을 고려하여 Fisher의 정확검정으로 탐색적으로 비교하였다. 다중 비교에 따른 제1종 오류의 증가를 줄이기 위해 Holm 방식으로 보정한 p값을 함께 제시하였다. 각 비교는 해당 정보가 판결문에서 확인된 사건만을 대상으로 하므로 변수별 유효분모가 다르다. 처분은 벌금, 집행유예, 실형, 기타(공소기각·선고유예·무죄 등 명시 처분 및 처분 불명 합산)로 구분해 표본 특성 기술에만 사용하였다.

대표사례는 15건의 후보 중 반복·위해 가능성에 대한 평가, 피해·공포에 대한 평가, 통제 행위와 관계 맥락의 연결 부족, 피해·위험과 감경사유의 병렬 제시라는 네 가지 서술 양상을 보여주는 8건을 선정하였다. 선정 과정에서는 네 가지 서술 양상의 포괄성, 판결문 근거의 명확성, 희소한 비가시·부분가시 사례의 포함 여부를 고려하였다. 직접 인용으로 오인될 가능성과 재식별 위험을 줄이기 위해 따옴표와 장문 인용을 사용하지 않고, 판결문상 범죄사실과 양형이유를 비식별화한 간접 요약으로 제시하였다. 이 사례들은 빈도나 일반적 대표성을 주장하기 위한 것이 아니라, 정량 결과가 어떤 텍스트 구성으로 나타나는지를 설명하기 위한 것이다.

---

reliability, Human Communication Research, 28(4), 2002, pp. 587-604.

www.kci.go.kr

Ⅳ. 분석 결과

1. 분석자료의 특성

주 분석자료 785건의 처분은 벌금 237건(30.2%), 집행유예 164건(20.9%), 실형 155건(19.7%), 기타 명시 처분과 처분 불명의 합계 229건(29.2%)이었다. 사건 유형은 격화된 신체폭력 456건(58.1%), 사법 개입 이후 실패 164건(20.9%), 강압적 통제 중심 63건(8.0%), 정보 제한 사건 59건(7.5%), 이별 보복 33건(4.2%), 가족회복·감경 중심 8건(1.0%), 상황적 갈등 2건(0.3%)이었다. 모든 사건은 일곱 유형 중 하나로 분류되었다. 여기서 불명확 가시성 범주의 63건과 강압적 통제 중심 주유형의 63건은 총수가 우연히 같을 뿐 동일한 사건 집합이 아니다. 강압적 통제 중심 주유형 63건은 가시적 통제 34건, 불명확 8건, 비가시·부분가시 21건으로 구성되었다.

합의는 있음 141건(18.0%), 없음 577건(73.5%), 확인 불가 67건(8.5%)이었다. 피해자의 처벌 의사는 처벌을 원함 170건(21.7%), 원하지 않음 300건(38.2%), 확인 불가 315건(40.1%)이었다. 반성은 있음 179건(22.8%), 없음 84건(10.7%), 확인 불가 522건(66.5%)이었다. 전과는 있음 220건(28.0%), 없음 417건(53.1%), 확인 불가 148건(18.9%)이었고, 격화는 있음 171건(21.8%), 없음 330건(42.0%), 확인 불가 284건(36.2%)이었다.

〈표 2〉 주 분석자료의 주요 특성

구분	범주	n	%
전체	주 분석자료	785	100.0
처분	벌금	237	30.2
	집행유예	164	20.9
	실형	155	19.7
	기타 명시 처분·처분 불명(합계)	229	29.2
사건유형	격화된 신체폭력	456	58.1
	사법 개입 이후 실패	164	20.9
	강압적 통제 중심	63	8.0
	정보 제한 사건	59	7.5
	이별 보복	33	4.2

www.kci.go.kr

구분	범주	n	%
	가족회복·감경 중심	8	1.0
	상황적 갈등	2	0.3
합의	있음	141	18.0
	없음	577	73.5
	확인 불가	67	8.5
처벌 의사	처벌 원함	170	21.7
	원하지 않음	300	38.2
	확인 불가	315	40.1
반성	있음	179	22.8
	없음	84	10.7
	확인 불가	522	66.5
전과	있음	220	28.0
	없음	417	53.1
	확인 불가	148	18.9
격화	있음	171	21.8
	없음	330	42.0
	확인 불가	284	36.2

주: '확인 불가'는 판결문에서 해당 정보를 확정할 수 없었던 사건을 의미한다. 처분 코딩에서 공소기각·선고유예·무죄 등은 기타 명시 처분으로 분류하고, 처분 자체가 확인되지 않는 경우만 처분 불명으로 구분하였다. 표에 제시한 229건은 기타 명시 처분과 처분 불명의 합계이며, 두 범주를 하나의 실질적 처분유형으로 해석하지 않는다.

2. 전체 구축자료와 주 분석자료의 가시성 분포

전체 구축자료 1,871건에서는 통제 징후가 낮거나 확인되지 않은 사건이 1,119건(59.8%), 가시적 통제 668건(35.7%), 불명확 63건(3.4%), 비가시 20건(1.1%), 부분가시 1건(0.1%)이었다. 주 분석자료에서는 통제 징후가 낮거나 확인되지 않은 사건 434건(55.3%), 가시적 통제 267건(34.0%), 불명확 63건(8.0%), 비가시·부분가시 21건(2.7%)이었다. 주 분석자료에서 불명확과 비가시·부분가시의 비중이 상대적으로 큰 것은 이들 희소 범주를 모두 보존했기 때문이다.

www.kci.go.kr

〈표 3〉 전체 구축자료와 주 분석자료의 가시성 분포

가시성 범주	전체 구축자료 1,871건 n(%)	주 분석자료 785건 n(%)
통제 징후 낮음 / 미확인	1,119 (59.8)	434 (55.3)
가시적 통제	668 (35.7)	267 (34.0)
불명확	63 (3.4)	63 (8.0)
비가시	20 (1.1)	20 (2.5)
부분가시	1 (0.1)	1 (0.1)
합계	1,871 (100.0)	785 (100.0)

주: 반올림으로 세부 백분율의 합이 100.0과 소폭 다를 수 있다. 주 분석자료는 확률표본이 아니므로 두 열의 비율 차이를 모집단 변화로 해석하지 않는다.

주 분석자료에서 판결문상 통제 징후가 2개 이상인 351건 중 가시적 통제는 267건(76.1%), 불명확은 63건(17.9%), 비가시·부분가시는 21건(6.0%)이었다. 이 구성비는 가시성의 발생률이 아니라 희소 사례를 보존한 주 분석자료 안의 분포이며, 불명확 범주는 강제 분류에 따른 오차를 피하기 위해 유지하였다.

3. 가시성 판정 구성요소와 사건유형의 분포

피해 가시성, 위험성 프레임과 통제 프레임은 최종 가시성 범주를 판정할 때 직접 참조한 항목이다. 따라서 〈표 4〉의 첫 세 행은 독립적인 분석 결과가 아니라 가시성 판정에 사용된 구성요소가 각 범주에서 어떻게 나타났는지를 보여주는 기술정보로 제시하였다. 이들 항목에 대해서는 별도의 유의성 검정을 실시하지 않았다.

가시적 통제 267건 가운데 법원이 감시, 반복 접근, 거부의사 침해 또는 행동 제약을 직접적인 통제 문제로 다룬 사건은 98건(36.7%)이었다. 이 수치는 가시적 사건 모두에서 강압적 통제라는 개념이 직접 언급된 것은 아니라는 점을 보여주는 기술적 결과로 해석하였다. 사건유형 역시 동일한 판결문을 바탕으로 작성한 분류이므로 가시성의 원인이나 효과를 나타내는 변수로 해석하지 않았다. 비가시·부분가시 사건 중 통제 프레임이 강한 것으로 코딩된 사건은 4건(19.0%)이었다.

www.kci.go.kr

〈표 4〉 가시성 판정에 사용된 구성요소와 주요 사건유형의 범주별 분포

구분	가시적 통제	비가시·부분가시
피해 가시성 높음	217/267(81.3%)	0/21(0.0%)
위험성 프레임 강함	215/267(80.5%)	0/21(0.0%)
통제 프레임 강함	98/267(36.7%)	4/21(19.0%)
격화된 신체폭력 유형	114/267(42.7%)	0/21(0.0%)
사법 개입 이후 실패 유형	116/267(43.4%)	0/21(0.0%)
강압적 통제 중심 유형	34/267(12.7%)	21/21(100.0%)

주: 피해 가시성, 위험성 프레임과 통제 프레임은 가시성 판정에 직접 참조한 구성요소이므로 첫 세 행의 분포는 독립적인 발견이나 원인관계를 나타내지 않는다. 사건유형도 동일한 판결문을 바탕으로 작성한 기술적 분류이며, 표의 수치는 각 범주에서 나타난 서술 특성을 설명하기 위한 것이다.

4. 비구성적 조건의 탐색적 대비

합의 여부가 확인된 사건 중 합의가 있었던 비율은 가시적 통제에서 52/259건(20.1%), 비가시·부분가시에서 4/20건(20.0%)이었다. 반성이 기록된 비율은 각각 74/125건(59.2%)과 7/12건(58.3%)이었고, 폭력 축소 언어가 강한 사건은 57/267건(21.3%)과 5/21건

〈표 5〉 가시적 통제와 비가시·부분가시 사건의 비구성적 조건 비교

변수	가시적 통제	비가시·부분가시	차이(%p)	Fisher p	Holm 보정 p
합의 있음	52/259(20.1%)	4/20(20.0%)	0.1	1.000	1.000
피해자가 처벌을 원함	74/194(38.1%)	3/11(27.3%)	10.8	.541	1.000
반성 있음	74/125(59.2%)	7/12(58.3%)	0.9	1.000	1.000
전과 있음	98/238(41.2%)	2/18(11.1%)	30.1	.012	.116
피해자 대상 전과 있음	10/144(6.9%)	1/8(12.5%)	−5.6	.460	1.000
격화 있음	94/198(47.5%)	2/10(20.0%)	27.5	.111	1.000
가족회복 프레임 강함	32/267(12.0%)	1/21(4.8%)	7.2	.486	1.000
합의 중화 프레임 강함	61/267(22.8%)	2/21(9.5%)	13.3	.269	1.000
폭력 축소 언어 강함	57/267(21.3%)	5/21(23.8%)	−2.5	.785	1.000
피고인 재활 프레임	139/267(52.1%)	10/21(47.6%)	4.5	.821	1.000

주: 차이(%p)는 가시적 통제 비율에서 비가시·부분가시 비율을 뺀 값이다. 각 비교는 해당 정보가 판결문에서 확인 가능한 사건으로 한정하였으며, 검정은 탐색적으로 수행하였다.

www.kci.go.kr

(23.8%)이었다. 전과 여부가 확인된 사건 중 전과가 있었던 비율은 가시적 통제 98/238건(41.2%), 비가시·부분가시 2/18건(11.1%)이었다. 보정 전 p값은 .012였으나, 10개 탐색적 비교에 Holm 보정을 적용한 p값은 .116이었다. 10개 대비 가운데 Holm 보정 후 통계적으로 유의한 차이가 남은 조건은 없었다. 비가시·부분가시 집단은 21건에 불과하고, 결측이 있는 변수에서는 유효분모가 8~20건으로 더 줄어든 점을 고려하여, 비구성적 대비는 확증적 유의성보다 차이의 방향과 규모를 기술하는 자료로 해석하였다.

5. 대표사례의 판결문 서술 비교

정량적 대비만으로는 통제가 판결문에서 어떤 방식으로 보이거나 보이지 않는지를 충분히 설명하기 어렵다. 대표사례에서는 판결문상 범죄사실과 양형이유를 간접 요약하고, 그 서술이 가시성 범주와 어떻게 연결되는지를 네 가지 서술 양상으로 정리하였다.

반복 접근과 살해 위협이 함께 나타난 사건에서는 법원이 행위의 반복성과 위해 가능성을 함께 언급하였다. 통신 침해와 상해·특수협박이 결합한 사건에서는 신체피해와 피해자의 공포가 사건의 심각성을 판단하는 사정으로 제시되었다. 반면 휴대전화 사용 제한이나 디지털·성적 침해가 기록되어 있어도 판결이 당사자 간 다툼이나 처벌불원에 주로 초점을 둔 경우에는 여러 행위 사이의 통제적 맥락이 분명하게 드러나지 않았다. 처벌불원, 반성 및 합의는 가시적 사건과 불명확 사건에서도 함께 제시되었다.

〈표 6〉 대표사례에서 확인된 통제행위와 판결문 평가

서술 양상	사례(가시성 범주)	판결문상 핵심 내용의 간접 요약	분석적 해석
반복·위해 가능성에 대한 평가	사례 1(가시적 통제)	과거 친밀한 관계에서 반복 접근과 살해 위협이 결합	법원이 반복성과 위해 가능성을 함께 언급함
반복·위해 가능성에 대한 평가	사례 2(가시적 통제)	57회로 기록된 스토킹과 살해 위협이 범죄사실의 중심을 이룸	반복행위와 위해 암시가 사건의 위험성을 판단하는 근거로 제시됨
피해·공포에 대한 평가	사례 3(가시적 통제)	통신 침해와 상해·특수협박·특수상해가 함께 인정됨	신체 손상과 협박이 사건의 심각성과 피해를 판단하는 근거로 제시됨
피해·공포에 대한 평가	사례 4(가시적 통제)	폭행 이후 생명·신체 위해를 암시하는 메시지가 전송됨	피해자의 공포와 신체 침해가 사건의 심각성을 판단하는 사정으로 제시됨

www.kci.go.kr

서술 양상	사례(가시성 범주)	판결문상 핵심 내용의 간접 요약	분석적 해석
통제행위와 관계 맥락의 연결 부족	사례 5(비가시)	피해자의 휴대전화 사용 제한과 신체적 제압이 확인되나, 양형 서사는 다툼·처벌불원에 무게를 둠	통제행위가 확인되었지만 판결은 당사자 간 다툼과 처벌불원을 주로 언급함
통제행위와 관계 맥락의 연결 부족	사례 6(부분가시)	디지털·성적 침해와 허위사실 유포 단서가 있으나 양형이유의 평가가 제한적임	통제행위는 확인되었지만 관계적 제약이나 위험에 대한 평가는 제한적이었음
피해·위험과 감경사유의 병렬 제시	사례 7(가시적 통제)	사생활·통신 침해의 심각성과 함께 처벌불원·범행 경위 참작이 제시됨	피해·위험에 대한 평가와 처벌불원·감경사유가 함께 제시됨
피해·위험과 감경사유의 병렬 제시	사례 8(불명확)	중한 상해와 함께 반성 및 피해자와의 합의가 유리한 정상으로 제시됨	중한 피해와 감경사유가 함께 제시되어 가시성 판정이 불명확했음

주: 사례는 서로 다른 판결문 서술 양상을 비교하기 위해 선정했으며 발생률이나 전체 사건의 대표성을 판단하기 위한 자료는 아니다. 부분가시 사건은 전체 구축자료에서 1건인 경계 사례이다. 모든 내용은 직접인용이 아니라 판결문상 범죄사실과 양형이유를 비식별화한 간접 요약이다.

Ⅴ. 논 의

1. 사실적 가시성과 평가적 가시성의 구분

분석 결과, 통제행위가 판결문에 기록되어 있는 것과 법원이 이를 피해자의 자유 제한, 공포, 위해 가능성, 반복성 또는 사법 개입 위반과 관련된 사정으로 평가하는 것은 구분될 수 있었다. 비가시·부분가시 사례에서도 휴대전화 통제, 사생활 침해, 이별 거부, 디지털·성적 침해가 확인되었지만, 이러한 행위가 관계적 제약이나 반복 위험과 연결되어 설명되는 정도는 제한적이었다. 이는 판결문에 통제행위가 기재되었다는 사실만으로 그 관계적 의미까지 동일하게 평가되는 것은 아님을 보여준다.

이 구분에 따르면 비가시 사례는 통제 단서가 없었던 사건이 아니라, 확인된 단서가 관계적 지배의 의미로 충분히 평가되지 않은 사건이다.

www.kci.go.kr

2. 사건 중심 형사사법에서의 통제행위 평가

교차분포상 가시적 통제 사건은 격화된 신체폭력과 사법 개입 이후 실패 유형에 주로 분포하였다. 가시적 통제 사건 가운데 통제 프레임이 강한 것으로 코딩된 사건은 36.7%였다. 이는 판결문이 강압적 통제를 직접 명명하기보다 상해, 살해 위협, 반복 스토킹, 보호조치 위반, 재범 위험 등 구체적인 피해와 위험을 중심으로 사건을 평가하는 경우가 많았음을 보여준다. 영국의 강압적 통제 법제화 이후에도 실무기관이 단일 사건 중심의 관행에서 벗어나 패턴을 인식하기 어렵다는 연구와도 맥락을 같이한다. 다만 가시성 범주와 사건 유형은 동일한 판결문을 바탕으로 작성한 기술적 분류이므로 두 변수 사이의 독립적인 연관성을 검정한 결과로 해석하지 않았다.

반면 통제 단서만 두드러지는 사건은 형사법상 사건 단위로 분절될수록 관계적 의미가 약화될 수 있다. 디지털 감시나 평판 위협은 각각 정보통신망 침해, 명예훼손, 통신매체 관련 범죄로 처리될 수 있지만, 이 행위들이 피해자의 선택과 이동, 관계 종료를 통제하는 하나의 전략이라는 점은 별도로 조직되어야 한다. 이러한 결과는 강압적 통제의 입법 여부와 별개로 현행 수사·기소·판결문 작성에서 패턴 증거를 어떻게 구성할 것인지가 중요함을 보여준다.

3. 비구성적 조건의 탐색적 비교

합의, 반성 및 감경 관련 표현은 가시적 통제와 비가시·부분가시 사건 모두에서 확인되었다. 그러나 현재 자료만으로 두 집단에 차이가 없다고 판단하기는 어렵다. 비가시·부분가시 집단은 21건에 불과하고, 변수별로 해당 정보가 확인된 사건만을 사용하면서 일부 비교의 유효사례는 8~20건까지 줄어들었다. 이러한 표본에서는 실제 차이가 존재하더라도 통계적으로 확인하기 어려울 수 있다.

따라서 Fisher의 정확검정과 Holm 보정 결과는 집단 간 차이를 확정하거나 배제하기 위한 근거보다 관찰된 차이의 방향을 살펴보기 위한 보조자료로 해석하였다. 현재 자료에서 확인할 수 있는 것은 합의, 반성, 가족회복 및 폭력 축소 관련 표현이 가시적 사건에도 나타났다는 점까지이며, 이러한 조건이 가시성에 미치는 독립적인 영향은 판단하기 어렵다. 이 방향성은 수사기록·공소장·판결문을 연계한 자료에서 별도로 검증할 대상이다.

다만 이 결과가 친밀관계 폭력에서 처벌불원의 맥락성을 부정하는 것은 아니다. 피해자의

www.kci.go.kr

의사표시가 경제적 의존, 자녀 문제, 관계 압력, 보복 두려움 속에서 형성될 가능성은 별도로 검토되어야 한다. 본 연구의 결과는 감경 요소의 존재 자체보다 그것이 피해·위험 서사와 어떤 관계로 배치되는지에 분석의 초점을 둘 필요가 있음을 보여준다.

4. 유사 연구와 비교한 이론적·방법론적 기여

국내 판결문·경찰자료 연구는 스토킹과 교제폭력의 행위 특성, 양형요인, 가해자·행위 유형을 구체화해 왔고, 해외에서도 경찰조직의 강압적 통제 실행과 양형 선고문의 사법 서사를 분석한 연구가 축적되었다. 본 연구는 이러한 유형화·요인 분석과 달리, 판결문에 기록된 통제행위가 피해, 위험성 및 반복성과 관련된 사정으로 어떻게 평가되는지에 초점을 둔다.

본 연구는 통제 징후와 법적 가시성을 분리하고, 사실적·평가적 가시성을 구분하였으며, 구성적 표지와 비구성적 조건을 나누어 순환적 검정을 피하였다. 희소한 비가시·부분가시 사례를 유지해 대표사례 독해와 연결했고, 무작위 200건의 복수 코딩에서 요약 신뢰도는 κ = .81과 ICC = .86이었다. 작은 셀과 다중 비교에는 Fisher의 정확검정과 Holm 보정을 적용하였다.

다만 본 연구의 설계는 법적 가시성의 원인을 추정하는 예측모형이 아니라 탐색적 내용분석이다. 주 분석자료는 희소 사례를 보존한 비확률 자료이고, 가시성은 동일 판결문에서 구성된 해석적 범주이므로 결과를 인과효과나 전체 판결문의 발생률로 해석할 수 없다. 따라서 본 연구의 결과는 법적 가시성의 원인이나 효과를 확증하기보다, 판결문에 기록된 통제행위가 법원의 판단에서 어떻게 다루어지는지를 기술하고 설명하는 데 초점을 둔다.

5. 경찰 실무에 대한 함의

본 연구가 직접 보여주는 것은 판결문이 친밀관계 폭력 사건의 맥락을 설명할 때 어떠한 정보를 함께 다루었는가이다. 가시적 통제 사건에서는 관계의 경과, 반복 접근, 피해자의 생활상 제약, 위해 가능성 및 보호조치 이후의 행동이 피해와 위험을 설명하는 사정으로 함께 나타났다. 이러한 결과는 친밀관계 폭력 사건을 기록하고 검토할 때 개별 범죄행위뿐 아니라 관계 이력, 반복행위, 생활상의 제약 및 보호조치 이후의 행동도 함께 살펴볼 필요가 있음을 보여준다. 다만 본 연구는 경찰 수사기록과 판결문을 연계하지 않았으므로 특정 경찰 기록방식이 이후의 기소나 재판 판단에 미치는 효과까지 확인한 것은 아니다. 이러한 정보

www.kci.go.kr

가 형사사법 단계별로 어떻게 생성·유지되는지는 사건기록을 연계한 후속 연구에서 검증할 필요가 있다.

6. 한계와 향후 연구

첫째, 관계 식별어와 공개 판결문을 이용해 자료를 구성했기 때문에 검색 조건에 포착되지 않은 사건이 누락되었을 수 있다. 특히 친밀한 관계가 우회적으로 표현된 판결문은 검색 단계에서 제외되었을 가능성이 있으며, 관계가 비교적 명확하게 기재된 사건이 자료에 더 많이 포함되었을 가능성도 있다. 따라서 결과를 국내 친밀관계 폭력 판결 전체로 일반화할 수 없다.

둘째, 판결문은 범죄 성립과 양형 판단에 필요한 사실을 선택적으로 기록한다. 일상적 감시, 대인관계 제한, 경제적 통제 등 비신체적 통제가 기재되지 않았다고 해서 실제 관계에서 해당 행위가 없었다고 볼 수는 없다.

셋째, 범주별 주 분석자료 포함률과 변수별 미기재 비율이 달랐고, 상대적으로 상세한 판결문을 주기록으로 선택했으므로 문서 정보량과 심급별 판단 차이가 충분히 반영되지 않았을 가능성이 있다.

넷째, 주 분석자료 785건은 한 명의 주 코더가 모두 코딩하고 그중 무작위 200건에 대해서만 독립적인 복수 코딩을 실시하였다. 복수 코딩 항목 전체의 요약 신뢰도는 양호했지만, 나머지 사건의 판정은 주 코더의 판단에 의존한다. 특히 가시성 범주에는 판결문 전체의 서술을 해석하는 과정이 포함되므로, 주 코더의 강압적 통제에 관한 사전지식이 일부 경계 사례의 판정에 영향을 미쳤을 가능성을 배제하기 어렵다.

다섯째, 2개 이상의 통제영역이라는 기준은 서로 다른 통제행위가 복수로 기록된 사건을 선별하기 위한 조작적 기준이며 외부에서 검증된 절단점은 아니다. 따라서 이 기준에 따른 사건 수를 강압적 통제의 실제 발생률이나 위험수준으로 해석할 수 없다.

여섯째, 수사기록·공소장·판결문을 사건 단위로 연계하지 않았기 때문에 동일한 사건의 정보가 형사사법 단계별로 어떻게 유지되거나 달라지는지는 직접 확인하지 못하였다.

향후 연구는 피해자 진술과 사건 단계별 기록을 연계하여 비신체적 통제에 관한 정보와 그에 대한 평가가 형사사법 단계별로 어떻게 달라지는지를 분석하고, 판결문 길이·양형이유 기재 여부 등 문서 정보량의 영향을 분리해 검증할 필요가 있다.

www.kci.go.kr

VI. 결 론

이 연구는 친밀관계 폭력 형사판결문 1,871건을 구성하고, 이 가운데 원문과 주요 코딩 값을 재검토한 785건을 분석하여 판결문에 기록된 통제행위와 이에 대한 법원의 평가를 구분해 살펴보았다. 복수의 통제영역이 확인된 351건 가운데 267건은 가시적, 63건은 불명확, 21건은 비가시·부분가시로 분류되었다. 판결문에서는 반복 접근, 구체적인 피해와 생활상 제약, 위해 가능성 및 보호조치 위반 등이 통제행위와 함께 제시되는 경우가 많았다. 반면 휴대전화 사용 제한, 사생활 침해, 이별 거부 등의 행위가 기록되어 있어도 이러한 행위들 사이의 관계가 판결문에서 충분히 설명되지 않는 사례도 확인되었다.

합의, 처벌불원, 반성 및 감경 관련 표현은 가시적 사건과 비가시·부분가시 사건 모두에서 나타났다. 그러나 비가시·부분가시 사건은 21건에 불과하고 일부 변수의 유효사례는 8~20건까지 줄어들었으므로, 통계적으로 유의한 차이가 없었다는 사실을 두 집단에 차이가 없다는 근거로 해석해서는 안 된다.

이론적으로는 개별 통제행위가 판결문에 기록되는 것과 그러한 행위가 피해·위험·반복 및 행동 자유의 제한과 관련된 사정으로 평가되는 것을 구분해 살펴보았다는 데 의의가 있다. 다만 가시성 범주는 판결문 비교를 위해 본 연구에서 구성한 분석적 분류이며, 실제 강압적 통제의 존재를 판정하는 법률상·임상적 기준은 아니다.

정책적으로는 친밀관계 폭력 사건의 관계적 맥락을 설명하는 데 어떠한 정보가 활용되는지를 구체화했다는 데 의의가 있다. 판결문에서는 관계 종료 이후의 반복 접근, 피해자의 생활상 제약, 위해 가능성, 디지털 감시 및 보호조치 위반이 사건의 피해와 위험을 설명하는 사정으로 함께 나타났다. 이는 형사사법 과정에서 개별 범죄사실과 함께 관계의 경과와 반복적 통제행위를 확인할 필요성을 뒷받침한다. 다만 특정 경찰 기록방식의 효과는 본 연구에서 검증하지 않았으므로, 향후 수사기록·공소장·판결문을 연계하여 이러한 정보가 각 단계에서 어떻게 유지되고 활용되는지를 확인할 필요가 있다.

〈 논문접수 2026. 07. 28, 심사개시 2026. 08. 07, 게재확정 2026. 08. 18. 〉

www.kci.go.kr

참고문헌

Ⅰ. 단행본

Johnson, M. P., A Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence, Northeastern University Press, 2008.

Krippendorff, K., Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, 4th ed., SAGE, 2019.

Stark, E., Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life, Oxford University Press, 2007.

Ⅱ. 논문

강소영, “판결문 분석을 통한 스토킹범죄의 특성과 진단: 경범죄처벌법상 지속적괴롭힘 판례를 중심으로”, 경찰법연구, 20(1), 2022, pp. 55-84.

강소영, “교제폭력 가해자의 폭력 유형과 행동 패턴: 판결문을 활용한 잠재계층분석”, 한국범죄심리연구, 22(1), 2026, pp. 5-20.

강소영·박영빈, “스토킹 긴급응급조치 결정·요청에 관한 경찰-피해자 간 판단기준 비교”, 한국경찰학회보, 27(2), 2025, pp. 221-246.

김정혜, “강압적 통제로서 친밀한 파트너 스토킹의 특성과 대응 방향”, 여성연구, 117(2), 2023, pp. 39-62.

민윤영, “한국의 부부간 심리적 폭력의 실태와 형사정책적 함의: 강압적 통제론과 네크로필리아(necrophilia) 개념을 활용하여”, 형사정책, 29(3), 2017, pp. 93-125.

민윤영, “가정폭력범죄로서 강압적 통제의 법적 수용에 대한 고찰”, 형사정책연구, 32(2), 2021, pp. 31-67.

배성신, “보이지 않는 감옥: 기술 매개 강압적 통제와 스토킹”, 여성연구, 124(1), 2025, pp. 29-53.

안재경, “강압적 통제의 정의와 적용범위에 대한 연구”, 형사정책, 35(4), 2024, pp. 167-210.

www.kci.go.kr

오상지, “스토킹에 대한 경찰의 대응에 관한 연구: 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률의 문제점을 중심으로”, 경찰학연구, 22(3), 2022, pp. 5-40.

이태린, “관계성 범죄 가해자의 강압적 통제와 피해자의 긴장성 부동화 메커니즘 분석: 아동·가정·교제 폭력 및 스토킹 피해 경험에 관한 혼합방법론적 접근”, 한국범죄심리연구, 22(1), 2026, pp. 35-66.

이현정, “스토킹범죄 양형기준에 관한 소고”, 한국공안행정학회보, 33(2), 2024, pp. 313-342.

이현정, “스토킹범죄 주요 판례 분석”, 한국공안행정학회보, 34(4), 2025, pp. 189-220.

장신모·박상진·류용현, “긴급응급조치 판단조사표 사례 분석을 통한 스토킹 범죄 특성 분석에 관한 연구”, 한국범죄심리연구, 21(1), 2025, pp. 225-238.

정현아·조은경, “강압적 통제 차원에서 스토킹 행위 유형화 연구”, 한국범죄심리연구, 20(3), 2024, pp. 169-188.

허민숙, “국가가 초래한, 국가가 알지 못하는 위험: 친밀한 관계에서의 강압적 통제”, 한국여성학, 37(1), 2021, pp. 223-251.

허민숙, “거절살인, 친밀한 관계 폭력 규율에 실패해 온 이유: 강압적 통제 입법화 중요성과 과제”, 이화젠더법학, 16(3), 2024, pp. 225-256.

홍태경, “스토킹범죄를 처리하는 경찰관들의 어려움: 면담조사를 중심으로”, 한국치안행정논집, 19(4), 2022, pp. 307-332.

Barlow, C., Johnson, K., Walklate, S. & Humphreys, L., Putting coercive control into practice: Problems and possibilities, The British Journal of Criminology, 60(1), 2020, pp. 160-179.

Bishop, C. & Bettinson, V., Evidencing domestic violence, including behaviour that falls under the new offence of controlling or coercive behaviour, The International Journal of Evidence & Proof, 22(1), 2018, pp. 3-29.

Bronitt, S. & Kukulies-Smith, W., Crime, punishment, family violence, and the cloak of legal invisibility, Journal of Australian Studies, 37(3), 2013, pp. 390-401.

Burke, A. S., Domestic violence as a crime of pattern and intent: An alternative reconceptualization, George Washington Law Review, 75(3), 2007, pp. 552-612.

www.kci.go.kr

Burton, M., Bettinson, V. & Munro, V., 'It isn't just a shove': Judicial understandings of domestic abuse and the challenges of recognising and responding to 'coercive control' in the criminal and family courts, Child and Family Law Quarterly, 36(1), 2024, pp. 39-57.

Felstiner, W. L. F., Abel, R. L. & Sarat, A., The emergence and transformation of disputes: Naming, blaming, claiming, Law & Society Review, 15(3/4), 1981, pp. 631-654.

Lombard, M., Snyder-Duch, J. & Bracken, C. C., Content analysis in mass communication: Assessment and reporting of intercoder reliability, Human Communication Research, 28(4), 2002, pp. 587-604.

Mather, L. & Yngvesson, B., Language, audience, and the transformation of disputes, Law & Society Review, 15(3/4), 1981, pp. 775-821.

Myhill, A., Measuring coercive control: What can we learn from national population surveys?, Violence Against Women, 21(3), 2015, pp. 355-375.

Pears, J. & Easteal, P., Judicial narratives and 'reality': A thematic analysis of references to family violence in sentencing remarks for the offence of threat to kill, Laws, 14(2), 2025, Article 15.

Robinson, A. L., Myhill, A. & Wire, J., Practitioner (mis)understandings of coercive control in England and Wales, Criminology & Criminal Justice, 18(1), 2018, pp. 29-49.

Wiener, C., Seeing what is 'invisible in plain sight': Policing coercive control, The Howard Journal of Crime and Justice, 56(4), 2017, pp. 500-515.

Ⅲ. 법령

가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법, 법률 제20929호, 2025. 4. 22. 타법개정, 2025. 10. 23. 시행.

스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률, 법률 제19518호, 2023. 7. 11. 일부개정, 2024. 1. 12. 시행.

www.kci.go.kr

스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률, 법률 제21556호, 2026. 4. 21. 일부개정, 2027. 4. 22. 시행.

Ⅳ. 지침·기타자료

Crown Prosecution Service, Domestic Abuse: Legal Guidance, 2022.

Crown Prosecution Service, Controlling or Coercive Behaviour in an Intimate or Family Relationship: Legal Guidance, 2025.

Home Office, Controlling or Coercive Behaviour: Statutory Guidance Framework, 2023.

Sentencing Council, Controlling or Coercive Behaviour in an Intimate or Family Relationship: Definitive Guideline, 2018a.

Sentencing Council, Domestic Abuse: Overarching Principles, 2018b.

Sentencing Council, Research Review of the Overarching Principles: Domestic Abuse Sentencing Guideline, 2024.

www.kci.go.kr

How Coercive Control Becomes Visible in Criminal Judgments: A Content Analysis of Judgments Involving Intimate Partner Violence

Joonsung Kwon*

This study examined how indicators of coercive control are documented and evaluated in Korean criminal judgments involving intimate partner violence. The full corpus consisted of 1,871 judgments collected and verified through the Supreme Court judgment-access service between February and March 2026. A primary analytic sample of 785 judgments was constructed after reviewing the supporting text and key coding decisions. Coercive control was coded across nine domains: surveillance, isolation, intimidation, emotional abuse, digital control, reputational threats, refusal to separate, physical control, and economic control. In a randomly selected double-coded subset of 200 judgments, the summary reliability was Cohen's $\kappa = .81$ for categorical variables and ICC = .86 for scale-type variables. Among 351 judgments with at least two control indicators, 267 were classified as visible, 63 as unclear, and 21 as invisible or partially visible. In visible cases, controlling behaviors were often described together with victims' fear and restrictions on daily life, repetition, risk of harm, or violations of protective measures. References to settlement, remorse, family restoration, and minimization of violence appeared in both visible and invisible or partially visible cases. However, the invisible or partially visible group included only 21 judgments, and the valid sample sizes were smaller for several comparisons. Group differences should therefore be interpreted as exploratory. The corpus does not represent all criminal cases involving intimate partner violence in South Korea, and police records were not linked to the judgments. The findings should therefore be understood as a content analysis of how

* Researcher, Korean Institute of Criminology and Justice; Ph.D. in Criminology

www.kci.go.kr

recorded controlling behaviors and judicial evaluations appear in criminal judgments.

Keywords : coercive control, intimate partner violence, criminal judgments, legal visibility, police response

www.kci.go.kr